

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 796/2530

ม.ร.ว.วัฒนดิศ ดิศกุล กับพวก

โจทก์

นางเอิบ ชาทิบุตร กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264, มาตรา 308

โจทก์นำยัดทรัพย์จำเลยที่ 2 เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษตาม ยอม จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่าไม่ได้ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้ถอนการ ยัดทรัพย์ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับ ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของจำเลยที่ 2 ไว้ก่อน ดังนี้พอแปลคำร้องได้ว่าเป็นการร้องขอ คຸ້ມครองประโยชน์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ให้งดการขายทอดตลาด หรือจำหน่าย ทรัพย์สินระหว่างฎีกา

สืบเนื่องจากผู้แทนโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียัดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 จำนวน 3 รายการ รวมราคาประมาณ 94,097.50 บาท เพื่อขายทอดตลาดนำเงิน ชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลโดยอ้างว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแต่อย่างใดจำเลยที่ 2 ได้ ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีนี้ทุกประการมิได้ผิดสัญญา จึงไม่มีมูลหนี้ที่โจทก์จะนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยัดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 การ ยัดทรัพย์จึงเป็นการไม่ชอบขอให้ศาลได้สวน และมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี

ถอนการยึดทรัพย์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 2 ฎีกา และขอให้สั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ไว้ก่อน โจทก์ทั้งสี่แถลงคัดค้าน

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า พอแปลคำร้องได้ว่า เป็นการร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ให้งดการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างฎีกา"

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุષปาคม-ชาลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>